루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

중소기업 소득세 감면 신청: 특별세액감면(제7...

루리의 줍줍이 정리한 글

중소기업 소득세 감면 신청: 특별세액감면(제7조)·청년창업 감면(제6조) 대상, 감면율, 신고 누락 대처

루리

중소기업 세액감면은 자동으로 적용되지 않고, 종합소득세(법인은 법인세) 신고 때 감면신청서를 함께 내야 받아요. 신고를 놓쳤다면 기한 안에 신고한 경우는 경정청구, 기한을 넘겨 신고한 경우는 감면이 배제될 수 있어서 먼저 어느 쪽인지 가르는 게 순서예요.

중소기업 세액감면은 자동으로 적용되지 않고, 종합소득세(법인은 법인세) 신고 때 감면신청서를 함께 내야 받아요. 신고를 놓쳤다면 기한 안에 신고한 경우는 경정청구, 기한을 넘겨 신고한 경우는 감면이 배제될 수 있어서 먼저 어느 쪽인지 가르는 게 순서예요.

> 2026-10-30 기준 법제처 국가법령정보센터의 조세특례제한법 조문, 국세청 안내, 정책브리핑(중소벤처기업부 보도)을 정리한 일반 설명이에요. 법률·세무·금융 상담이 아니에요. 개별 사업장의 감면 가능 여부와 금액은 관할 세무서나 국세상담센터(126)에서 **공식 확인**하세요. 숫자 예시는 모두 **가상 예시**예요.

1 1. 두 감면, 무엇이 다른가요

「중소기업소득세감면 신청 질문」과 「중소기업 세금 감면질문」에서 가장 많이 헷갈리는 부분이 이 둘이에요.

구분	중소기업 특별세액감면	창업중소기업·청년창업 감면
근거	조세특례제한법 제7조 (https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법/제7조)	조세특례제한법 제6조 (https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법/제6조)
대상	감면 업종을 하는 중소기업. 수도권 밖은 중소기업 전부, 수도권 안은 소기업만	감면 업종으로 창업한 중소기업(2027-12-31 이전 창업)
기간	법 조문상 2028-12-31 이전에 끝나는 과세연도까지 적용	최초 소득이 생긴 해와 그 뒤 4년(총 5년)
한도	연 1억원(상시근로자가 줄면 1명당 500만원씩 축소)	연 5억원
근거 URL	https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000850846&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000850846&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print)	https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001035269&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print (https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001035269&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print)

한도와 소기업 판정 기준은 국세청 안내에 따라요 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7987&mi=6561 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7987&mi=6561)). 소기업은 업종별 매출액이 중소기업기본법 시행령 기준 이내인 기업이고, 국세청 안내는 그 기준을 업종에 따라 60억원에서 140억원 사이로 소개해요.

2 2. 제7조 중소기업 특별세액감면율

법제처 조문과 국세청 안내의 감면율은 아래와 같아요. 감면율은 사업장별로 판단하고, 법인의 본점이 수도권이면 모든 사업장을 수도권으로 봐요.

업종 구분	소기업 수도권	소기업 수도권 밖	중기업 수도권	중기업 수도권 밖
도매·소매업, 의료업	10%	10%	감면 없음	5%
그 밖의 감면 업종	20%	30%	감면 없음 (수도권 출판업 중기업은 10%)	15%

- 감면 업종은 조문에 열거돼 있고 국세청은 48개 업종이라고 안내해요. 카지노, 관광유흥음식점업 등은 제외돼요. 전체 목록은 **공식 확인**이 필요해요.
- 업력 10년 이상, 종합소득금액 1억원 이하, 성실사업자 요건을 모두 갖추면 감면율에 110%를 곱하는 규정이 조문 ②에 있어요.
- 법 조문(제7조 ④)은 감면을 받으려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면신청을 해야 한다고 정해요(위 제7조 URL).

3 3. 제6조 청년창업 감면율

국세청은 창업 당시 15세 이상 34세 이하인 대표자를 청년으로 보고, 병역 이행 기간은 최대 6년까지 나이 계산에서 뺄 수 있다고 안내해요(https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=41127&cntntsId=239082 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=41127&cntntsId=239082)). 법인은 최대주주 등이어야 한다는 안내도 있어요. 제6조의 감면율은 창업 시기에 따라 나뉘어요.

창업 시기	지역·유형	감면율
2025-12-31 이전	수도권과밀억제권역 밖 청년창업	100%
2025-12-31 이전	과밀억제권역 안 청년창업, 과밀억제권역 밖 일반 창업	50%
2026-01-01 이후	비수도권 또는 인구감소지역 청년창업	100%
2026-01-01 이후	수도권(과밀억제권역·인구감소지역 제외) 청년창업	75%
2026-01-01 이후	과밀억제권역 청년창업, 비수도권·인구감소지역 일반 창업	50%
2026-01-01 이후	수도권(과밀억제권역·인구감소지역 제외) 일반 창업	25%

「청년창업 감면 2026이랑2027 달라지는게 잇나요?」라는 질문에는 확인된 범위에서 이렇게 답할 수 있어요. 법 조문상 2026-01-01 이후 창업분부터 위 표처럼 지역별 감면율이 세분화됐고, 창업 기한은 2027-12-31 이전이에요. 2026년 세제개편안(중소벤처기업부 2026-08-07 소개)에는 비수도권 지역 구분 세분화와 신산업 청년창업 우대가 담겼지만, 보도 시점에 국회 확정 전이었어요 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148969636 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148969636)). 확정 여부와 시행일은 이번에 확인하지 못해 **공식 확인**이 필요해요. 업종은 광업, 제조업, 음식점업 등 열거된 업종이고 도·소매업과 부동산임대업은 제외돼요 (국세청 청년지원 안내 URL).

4 4. 신청 방법: 신고서에 감면신청서를 같이

1. 종합소득세 신고(법인은 법인세 신고) 때 세액감면(면제)신청서(조세특례제한법 시행규칙 별지 제2호 서식)를 내요.

2 창업 감면은 창업중소기업 등에 대한 감면세액계산서(별지 제2호의2 서식)도 함께 내요 (국세청 청년지원 안내 URL).

3 사업자등록 때 따로 신청하는 절차는 확인한 공식 자료에 없어요. 매 신고 때마다 신청서를 낸다고 보고 챙기세요.

4 국세청은 요건에 해당하는 청년 사업자에게 2025년 귀속 종합소득세 신고 시 세액감면 안내문을 2026년 5월에 보낸다고 안내해요. 홈택스의 신고도움 서비스에서 절세혜택을 볼 수 있어요.

5 5. 「종합소득세 신고누락 청년종소세감면100%」: 누락의 두 종류

① 감면신청만 빠뜨린 경우: 법정 신고기한 안에 신고는 했는데 감면을 신청하지 않았다면 경정청구를 검토해요. 국세기본법 제45조의2는 기한 안에 신고한 사람이 세액을 더 냈거나 공제·환급이 모자랄 때 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다고 해요 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900034551&chrClsCd=010202 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900034551&chrClsCd=010202)). 경정청구서 서식에는 처리기간 2개월이 적혀 있어요 (https://law.go.kr/flDownload.do?flSeq=126274907 (https://law.go.kr/flDownload.do?flSeq=126274907)). 감면이 경정청구 사유로 인정되는지는 신청서 제출 요건과 함께 **공식 확인**이 필요해요.

② 신고 자체를 놓친 경우: 기한 후 신고(국세기본법 제45조의3)를 하면 조세특례제한법 제128조 (https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법/제128조) 제2항에 따라 제6조, 제7조 등의 감면이 적용되지 않아요. 이 조문은 기한 후 신고와 세무서 결정의 경우를 감면 배제 사유로 열거해요 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000385381&chrClsCd=010202 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000385381&chrClsCd=010202)). 그래서 청년 100% 감면 대상이어도 무신고 상태에서 기한 후 신고를 하면 감면을 못 받을 수 있어요. 이 점은 제가 조문 요지를 확인한 것이라 구체적 사안은 세무서에 **공식 확인**하세요.

6 6. 감면이 배제되는 다른 경우

- 추계신고·추계결정(제128조 제1항, 제2항 등 해당 조항에 따라 달라요).

- 사업용계좌 미신고, 현금영수증가맹점 가입 의무 불이행 등(제128조 제4항, 정당한 사유가 있으면 제외).
- 개인사업자의 법인 전환, 사업 승계·인수, 폐업 후 동종 재개업은 창업으로 보지 않아요(국세청 창업중소기업 안내 https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=6553&cntntsId=7979 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=6553&cntntsId=7979)).

7 7. 처리기간과 연구비·거래명세서 질문

「중소기업 소득세 감면 신청 처리기간」은 두 가지로 나눠 봐요. 신고 때 함께 내는 감면신청서는 별도 심사 기간이 아니라 신고 절차에 포함돼요. 신고 뒤 경정청구로 하는 경우의 처리기간은 서식상 2개월이에요. 「중소기업 연구비 개발품 감면 혜택받을때 [거래명세서]」는 연구개발비 세액공제와 감면이 섞여 있는 질문이라서, 제7조 감면은 소득에 대한 감면이고 연구비 공제는 별도 제도예요. 필요한 증빙 서류 목록은 이번에 확인하지 못했어요. 국세청이나 중소벤처기업부에 **공식 확인**하세요.

8 8. 가상 예시

가상 예시예요. 수도권 밖에서 제조업을 하는 소기업이 이번 해 소득세 산출세액 1,000만원이고 제7조 30%를 적용받는다면 감면액은 300만원이에요. 신청서를 안 냈다면 감면 300만원이 반영되지 않아 더 낸 셈이 되고, 법정신고기한 안에 신고했다면 경정청구 대상으로 따져 볼 수 있어요. 기한 후 신고였다면 제128조 때문에 감면이 배제될 수 있어요.

9 체크리스트

- 업종이 감면 업종인지 조문에서 확인했다
- 소기업·중기업 구분과 사업장 소재지(수도권 여부)를 확인했다
- 창업이면 창업 시기와 대표자 나이, 병역 기간 차감을 확인했다
- 신고서와 함께 세액감면신청서를 제출했다
- 창업 감면이면 감면세액계산서도 냈다
- 사업용계좌와 현금영수증가맹점 의무를 지켰다
- 신고 누락이면 기한 내 신고인지 기한 후 신고인지 날짜를 구분했다

10 용어 정리

- **특별세액감면**: 중소기업의 소득세·법인세를 일정 비율 깎아 주는 제도예요.
- **창업중소기업**: 감면 업종으로 새로 창업한 중소기업이에요.
- **경정청구**: 이미 신고한 세액이 많다고 바로잡아 달라고 요청하는 절차예요.

- **기한 후 신고**: 법정신고기한을 넘겨서 하는 신고예요.
- **인구감소지역**: 2026년 이후 창업 감면율을 가르는 기준 지역이에요. 지정 목록은 **공식 확인**이 필요해요.

11 자주 묻는 질문

Q. 「중소기업소득세감면 신청 질문」: 신청은 언제 하나요?

A. 종합소득세 또는 법인세 신고 때 감면신청서를 같이 내요.

Q. 「중소기업 소득세 감면 신청 처리기간」은요?

A. 경정청구는 서식상 2개월이에요. 신고 때 신청은 신고 절차 안에서 처리돼요.

Q. 「청년창업 감면 2026이랑2027 달라지는게 잇나요?」

A. 2026-01-01 이후 창업분의 지역별 감면율은 위 표와 같고, 2026년 세제개편안의 확정 여부는 **공식 확인**이 필요해요.

Q. 「종합소득세 신고누락 청년종소세감면100%」면 환급되나요?

A. 기한 내 신고했다면 경정청구를 검토하고, 기한 후 신고는 감면 배제 가능성이 있어요.

Q. 「중소기업 세금 감면질문」: 도소매업도 되나요?

A. 제7조는 되고 감면율이 낮아요. 제6조 창업 감면에서는 도·소매업이 제외돼요.

Q. 「중소기업 연구비 개발품 감면 혜택받을때 [거래명세서]」는요?

A. 필요한 증빙은 **공식 확인**이 필요해요.

12 근거로 삼은 공식 출처

- 법제처 조세특례제한법 제7조 (https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법/제7조): https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000850846&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000850846&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print)
- 법제처 조세특례제한법 제6조 (https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법/제6조): https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001035269&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print (https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001035269&lsId=001584&chrClsCd=010202&print=print)

- 법제처 조세특례제한법 제128조 (https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법/제128조): https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000385381&chrClsCd=010202 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000385381&chrClsCd=010202)
- 법제처 국세기본법 제45조의2: https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900034551&chrClsCd=010202 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900034551&chrClsCd=010202)
- 국세청 법인세 공제감면: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7987&mi=6561 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7987&mi=6561)
- 국세청 청년지원정책 세액감면: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=41127&cntntsId=239082 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=41127&cntntsId=239082)
- 국세청 창업중소기업 법인세 신고안내: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=6553&cntntsId=7979 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=6553&cntntsId=7979)
- 정책브리핑(중소벤처기업부 2026 세제개편안): https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148969636 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148969636)

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

13 마감 임박 공모전